

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4718 -
4719/2530

นาง พิมพ์ โปบางผาง กับพวก
นาง เอื้อน ทิพย์ สำราญ

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2524 มาตรา 21

อู่กันพันธุ์มะตะแบกแม้จะเป็นพืชที่มีอายุสั้นและสามารถเก็บเกี่ยวครั้งแรกได้ภายใน 12 เดือนแต่ก็เป็นพืชที่ต้องการน้ำมาก จึงไม่เป็นพืชไร่ ที่ดินซึ่งปลูกอู่กันพันธุ์ดังกล่าวไม่เป็นนาอันจะได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524.

โจทก์ทั้งสองสำนวนฟ้องขอให้บังคับจำเลยโอนขายที่ดินเนื้อที่10 ไร่ราคา 8,100 บาทให้โจทก์ที่ 1 และโอนขายที่ดินเนื้อที่4 ไร่ราคา 32,400 บาทให้โจทก์ที่ 2 โดยอ้างว่าโจทก์ทั้งสองเช่าที่ดินดังกล่าวจากเจ้าของเดิมปลูกอู่กันและได้รับความคุ้มครองจากพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพ.ศ.2524จำเลยรับโอนที่ดินจากเจ้าของเดิมโจทก์ทั้งสองจึงมีสิทธิซื้อที่ดินจากจำเลย

จำเลยทั้งสองสำนวนให้การว่าโจทก์ทั้งสองบุกรุกที่ดินพิพาทโดยเจ้าของที่ดินคนเดิมไม่ทราบโจทก์ทั้งสองปลูกขมพูซึ่งเป็นไม้ยืนต้นจึงไม่ได้รับความคุ้มครองจากพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพ.ศ.2524 และโจทก์ทั้งสองมิได้ปฏิบัติ

ตามขั้นตอนของกฎหมายดังกล่าวในการขอซื้อที่ดินจึงไม่มีอำนาจฟ้องขอให้
ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยโอนขายที่ดินในส่วนที่โจทก์ทั้งสอง
ครอบครองทำประโยชน์อยู่ให้โจทก์ทั้งสองหากจำเลยไม่ไปทำการโอนให้ถือเอาคำ
พิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยทั้งสองสำนวนอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าพยานหลักฐานโจทก์ไม่พอพียงว่าอุ้งที่โจทก์ปลูกเป็นพืช
ไร่ตามความหมายในพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพ.ศ.2524 โจทก์
จึงไม่ได้รับความคุ้มครองจากพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวพิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ทั้งสองสำนวนฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงในคดีฟังได้ว่าอุ้งนพันธุ์มะตะแขกที่โจทก์ทั้งสอง
ปลูกในที่ดินพิพาทเป็นพืชที่ต้องการน้ำมากใช้เวลาปลูก 8-10 เดือนจะเก็บผลได้และ
มีอายุถึง 3 ปีก็ตายดังนั้นแม้อุ้งนพันธุ์ดังกล่าวจะเป็นพืชที่มีอายุสั้นและสามารถเก็บ
เกี่ยวครั้งแรกได้ภายใน 12 เดือนก็ไม่ใช่พืชไร่ที่ดินพิพาทจึงไม่เป็นไปตามความ
หมายของพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมพ.ศ.2524 โจทก์ทั้งสอง
ย่อมไม่ได้รับความคุ้มครองจากพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว

พิพากษายืน.

(สัมฤทธิ์ ไชยศิริ-มาโนช เพียรสนอง-สุพจน์ นาอะพินธุ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ